الباب الثالث عشر: الشفعة والجوار، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في معناها وأدلة مشروعيتها :

١- **معناها** : الشُّفْعَةُ هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي . وسميت بذلك ؛ لأن صاحبها ضمَّ المبيع إلى ملكه ، فصار شفعاً ، بعد أن كان نصيبه منفرداً في ملكه . وقيل : هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة ؛ لدفع الضرر .

٢- **أدلة مشروعيتها** : الأصل فيها حديث جابر رضي الله عنه قال : (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)[١] . وفي رواية أخرى : (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه ، فإن شاء ترك ، فإذا باع ولم يؤذنه ، فهو أحق به)[٢] . وعنه ﷺ قال : (جار الدار أحق بالدار)[٣] .

وقد أجمع العلماء على إثبات حق الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض ، أو دار ، أو حائط .

فتبيَّن من ذلك ثبوت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع .

المسألة الثانية : الأحكام المتعلقة بالشفعة :

١- لا يجوز للشريك أن يبيع نصيبه حتى يؤذن ويعرض على شريكه ، فإن باع ، ولم يؤذنه فهو أحق به .

٢- لا تثبت الشفعة في غير الأرض والعقار ، كالمنقولات من الأمتعة

---

(١) رواه البخاري برقم (٢٢٥٧) واللفظ له ، ومسلم برقم (١٢٢٩) .

(٢) رواه مسلم (١٦٠٨)(١٣٤) . والرَّبْعَة والربع : الدار والمسكن ومطلق الأرض .

(٣) رواه الترمذي برقم (١٣٦٨) وقال : «حسن صحيح» . وأبو داود برقم (٣٥١٧) ، واللفظ للترمذي ، وصححه الألباني (الإرواء برقم ١٥٣٩) .